



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

12 במאי 2025

1862

י"ד באייר התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 23) (ביטול חובת רישוי ללשכה פרטית העוסקת בתיווך
עבודה לעובד ישראלי), התשפ"ה-2025 748

הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 23) (ביטול חובת רישוי ללשכה פרטית העוסקת בתיווך עבודה לעובד ישראלי), התשפ"ה-2025

תיקון סעיף 42 1. בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 42, בסעיף קטן (א), אחרי "ארץ מוצאו" יבוא "מקום מגוריו".

ד ב ר י ה ס ב ר

רבים אשר שינו את אופי פעילותו והסיכונים הקיימים בו. כחלק מאותם שינויים נכללים, בין השאר, השינויים האלה:

- שוק ההשמה מתמקד בעיקר בתפקידים בכירים ששכר גבוה בצידם;
- הפעילות מול העוסקים בתיווך השתנתה בכך שהיוזמה לחיפוש עבודה עברה ממבקש העבודה למגייסים עצמאיים, הפונים ישירות למועמדים, בדרך כלל משפרי עבודה ובעלי תפקידים בכירים, ומציעים להם משרות התואמות את כישוריהם, והפעילות מתבצעת בעיקר ברשת;
- חלו שינויים טכנולוגיים נרחבים, ובהם התפתחות מנועי בינה מלאכותית אשר מבצעים סינון ומיון של קורות חיים בלא התערבות אנושית;
- התרחבות שוק השחקנים הקטנים בתחום התיווך וההשמה, המתאפיינים ברובם כחברות יחיד.

למרות החשש מהתממשות הסיכונים של פגיעה במבקשי עבודה על ידי הלשכות הפרטיות, גם בתקופות מאתגרות מבחינה תעסוקתית, כגון מגפת הקורונה ומלחמת חרבות ברזל, לא נמצאו תלונות על לשכות פרטיות שהפרו את הוראות החוק, ועלה כי הליך הרישוי הוא טכני בעיקרו ומכביד על העוסקים בתחום בלא הצדקה בהתחשב בסיכון.

על רקע האמור, מוצע להקל ולהפחית את הנטל הרגולטורי על העוסקים בתחום באמצעות ביטול חובת הרישוי תוך התמקדות באכיפה פלילית ומינהלית שתבטיח את השמירה על ההגנות שניתנו למבקשי העבודה שעמדו בבסיס התכלית של האסדרה ובהן איסור הפליה ואיסור גבייה שלא כדין כאמור לעיל.

עם זאת, כדי להגן על מבקשי עבודה שהם עובדים זרים, הנחשבים לאוכלוסייה פגיעה יותר שחשופה לניצול בקלות רבה יותר, והצורך להיאבק בתופעות פסולות של גביית דמי תיווך אסורים בסכומים מופרזים מעובדים זרים (לרבות מועמדים זרים לעבודה בישראל) בידי מתווכים וצדדים שלישיים בלתי לגיטימיים, נותר צורך בהמשך קיומם של כלים יעילים לפיקוח, לאכיפה ולענישה כלפי לשכות פרטיות העוסקות בתיווך עבודה לעובד זה. זאת, בין השאר באמצעות היתר מראש ללשכות פרטיות העוסקות בתיווך עבודה בין עובדים זרים לבין מעסיקים בישראל. לפיכך, התיקון המוצע אינו גורע מהסמכויות הקיימות

כללי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959 (להלן – החוק). קובע, בין השאר, כי אדם המעוניין לעסוק בתיווך עבודה לעובדים ישראלים (השמה לעבודה) חייב בקבלת רישיון עיסוק כלשכה פרטית. החקיקה בישראל מבחינה בין השמה לעבודה באמצעות מתווכים הפועלים כלשכות פרטיות לפי החוק לבין השמה והעסקה באמצעות חברות כוח אדם אשר מוסדרת בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

החקיקה בתחום השמת עובדים נועדה לתת מענה לחשש מפגיעה במועמדים לעבודה הנובעת בשל יחסי כוחות לא מאוזנים בין מועמד לעבודה, מתווך ומעסיק.

בעידן המודרני, גופים העוסקים בתיווך ובהשמת עובדים ממלאים תפקיד חשוב בשוק העבודה. זאת מאחר שאותם גופים מסייעים בייצול תהליך גיוס העובדים ובשיפורו, באמצעות איוש מהיר של משרות, שיפור ההתאמה של המועמדים למשרות השונות והפחתת העלויות הכרוכות באיתור עובדים.

בעקבות החלטת ממשלה מס' 2118, מיום כ"ח בתשרי התשע"ה (22 באוקטובר 2014), שעניינה "הפחתת הנטל הרגולטורי", הוטל על משרדי הממשלה להפחית את הנטל הרגולטורי הקיים.

בהתאם לכך, התפרסמה בשנת 2021 תוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי הקיים במשרד העבודה אשר בחנה את האיוון בין ההגנות שהחוק מעניק למועמדים לעבודה לבין האפקטיביות של מנגנון הרישוי, עוצמתו והתאמתו לסיכונים השונים. לנוכח הבחינה האמורה, עיקרה של הצעת חוק זו היא ביטול חובת רישוי כתנאי לפעילות לתיווך לעבודה של עובדים ישראלים. התיקון המוצע בהצעת חוק זו נועד לצמצם את הפיקוח בתחום מתן הרישיונות ללשכות פרטיות, כחלק ממהלך כולל של הפחתת הנטל הרגולטורי והתייעלות משרדי הממשלה. זאת, תוך שמירה על הוראות הדין הקיימות ותכליות האסדרה בדבר איסור גבייה או קבלה של תשלום ממבקשי עבודה בשל תיווך לעבודה, איסור הפליה בין מבקשי עבודה וכן החובה לעמוד בהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

כחלק מהתוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי כאמור, נערך דוח להפחתת נטל הרגולציה על ידי מינהל הסדרה ואכיפה ואגף אסטרטגיה במשרד העבודה. במסגרת הדוח האמור עלה כי בשוק ההשמה חלו לאורך השנים שינויים

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 270; התשפ"ה, עמ' 154.

- (1) ההגדרה "בעל רישיון" – תימחק;
- (2) בהגדרה "בעל תפקיד בכיר", בכל מקום, במקום "בעסק" יבוא "בתאגיד";
- (3) אחרי ההגדרה "תיווך עבודה" יבוא:
- "תיווך עבודה לעובד זר" – תיווך עבודה שבו מבקש העבודה הוא עובד זר;
- (4) בהגדרה "השר", במקום "שר התעשייה המסחר והתעסוקה" יבוא "שר הפנים".

ביטול סעיפים 63 עד 64

3. סעיפים 63, 63א, 63 ו-64 לחוק העיקרי – בטלים.

תיקון סעיף 65

4. בסעיף 65 לחוק העיקרי –

- (1) בכותרת השוליים, במקום "תיווך בין ארצי" יבוא "היתר לתיווך עבודה לעובד זר";
- (2) בסעיף קטן (א) –
- (א) בפסקה (1), במקום "מאת שר הפנים" יבוא "מאת השר (בפרק זה – היתר)" ובמקום "ורשאי שר הפנים" יבוא "ורשאי השר";
- (ב) פסקאות (א1), (ב1), (ג1) ו-(2) – יימחקו;
- (3) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(ב) היתר יהיה לתקופה של שנה, ואולם רשאי השר לתת היתר לתקופה קצרה מזו, מטעמים מיוחדים שיירשמו";

ד ב ר י ה ס ב ר

ישראלים תבטל, אך החובה של לשכה פרטית העוסקת בתיווך עבודה של עובדים זרים לקבל היתר – תישמר.

בשל כך, מוצע למחוק את ההגדרה "בעל רישיון" המוגדרת כיום כך: "בעל רישיון" – לשכה פרטית שקיבלה רישיון לפי הוראות סעיף 63.

כמו כן, מוצע לקבוע כי בהגדרה "בעל תפקיד בכיר", בכל מקום, במקום "עסק" יבוא "תאגיד". זאת מאחר שק תאגיד יכול לבקש היתר לשמש כלשכה פרטית העוסקת בתיווך עבודה לעובדים זרים.

נוסף על כך, מוצע להוסיף את ההגדרה "תיווך עבודה לעובד זר".

זאת ועוד, מוצע לקבוע כי בהגדרה "השר", במקום "שר התעשייה המסחר והתעסוקה" יבוא "שר הפנים", שכן החובה לקבלת היתר נשמרת והוא השר הרלוונטי לעניין זה.

סעיפים מוצע לבטל את סעיפים 63, 63א, 63 ו-64 לחוק 3 עד 5 מאחר שעניינם הסדרת חובת הרישיון, התנאים למתן רישיון, דחיית החלטה לעניין מתן רישיון או החלטה שלא לחדשו בשל הליכים פליליים, שכן כאמור בחלק הכללי לעיל מוצע לבטל את החובה בקבלת רישיון לתיווך עבודה לעובדים שאינם עובדים זרים. נוסחם של סעיפים אלה ערב ביטולם כמוצע בהצעת חוק זו, מובא בנספח לדברי ההסבר.

לשר הפנים כיום בנוגע ללשכות פרטיות העוסקות בתיווך עבודה לעובדים זרים.

נוסף על כך, מוצעים תיקונים נוספים שנועדו להתאים את החוק לתכלית האמורה ולהרחיב את ההוראה האוסרת הפליה על ידי לשכה פרטית.

כמו כן, יצוין כי לגבי אוכלוסיות עובדים גגיות נוספות קיימות כבר כיום הוראות רגולטוריות של רישיון או היתר בכל הקשור להצבתן אצל צדדים שלישיים או בתיווך להעסקתן, בשוק העבודה. אסדרה כאמור מתבצעת כיום במסגרת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996, חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953, והתקנות שהוצאו מכוחו בכל הקשור לתיווך לעבודה של ילד בהופעה או בפרסומת. מערכות חקיקה נפרדות אלה, קובעות נורמות רגולטוריות שונות בהתאם למאפייני האוכלוסייה המסוימת שעליה נועדו להגן.

סעיף 1 מוצע לקבוע בסעיף 42 לחוק, שעניינו איסור הפליה, גם איסור הפליה מחמת מקום מגורים בישראל, בדומה לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988.

סעיף 2 מוצע לתקן את סעיף ההגדרות בפרק הרביעי לחוק שעניינו "לשכות פרטיות" באופן התואם את מטרת הצעת החוק שלפיה החובה לקבלת רישיון לגבי לשכה פרטית העוסקת בתיווך עבודה של עובדים

(4) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) היתר ניתן לחדש לתקופות נוספות של שנה בכל פעם, ורשאי השר, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לחדשו לתקופה הקצרה משנה או לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים; סבר השר שאין לחדש היתר או שיש לחדשו לתקופה הקצרה משנה, יודיע לבעל ההיתר בכתב את נימוקיו לכך וייתן לו הזדמנות להביא את טענותיו לפניו לפני מתן החלטתו; לא הודיע השר כאמור, יתחדש היתר לתקופה נוספת של שנה, בכל פעם";

(5) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) הודעה כאמור בסעיף קטן (ג) תימסר לבעל ההיתר 30 ימים לפחות לפני מועד פקיעת ההיתר, ואולם רשאי השר, מטעמים מיוחדים שיירשמו, למסור את ההודעה במועד מאוחר יותר, ובלבד שלא יהיה מאוחר ממועד פקיעת ההיתר ושניתן לבעל ההיתר הזדמנות להביא את טענותיו לפניו לפני מתן החלטתו.

(ה) בקשה למתן היתר תוגש בדרך שיקבע השר, והיא תכלול פרטים ויצורפו אליה מסמכים, הכול כפי שיקבע השר.

(ו) השר, באישור ועדת העבודה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות ותנאים בדבר חובת לשכה פרטית לשלם לעובד זר שהלשכה הפרטית פעלה בעניינו בתיווך עבודה בהיותו מחוץ לישראל ואשר לא עבד בשנה הראשונה שלאחר הגעתו לישראל, או בחלק ממנה, תשלום בעד התקופה שבה לא עבד כאמור; תקנות לפי סעיף קטן זה יכול שיחולו על כלל הלשכות הפרטיות או על סוגים של לשכות פרטיות, ורשאי השר לקבוע הוראות שונות לסוגים של לשכות פרטיות."

הוספת סעיפים 5. אחרי סעיף 65 לחוק העיקרי יבוא:

"תנאים למתן היתר 65א. (א) לא יינתן היתר למבקש, אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1) מבקש ההיתר הוא תאגיד שמטרתו ועיסוקו היחידים הם תיווך עבודה לעובד זר;

(2) המנהל המועסק על ידי מבקש ההיתר הוא בעל ידע בתחומים ובהיקף כפי שקבע השר, בהתייעצות עם שר העבודה ושר האוצר, ורשאי השר לקבוע לעניין זה הוראות שונות לסוגים שונים של לשכות פרטיות;

ד ב ר י ה ס ב ר

עם מוגבלות, לא יהיה צורך בהתייעצות עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. התייעצות כאמור אינה נדרשת בשל ביטול חובת הרישיון ללשכה פרטית שעוסקת בתיווך לעבודה של עובד ישראלי, ובשים לב לכך שלשכה פרטית שעוסקת בתיווך לעבודה של עובדים זרים ממילא אינה עוסקת בתיווך לעבודה של אנשים עם מוגבלות.

זאת ועוד מוצע למחוק בסעיף 65א(א) לחוק את פסקאות (א1), (ב1), (ג1) ו(2) בחלק מההתאמה הכוללת של הסעיף כך שהוא יתייחס לתנאים לקבלת היתר בלבד.

יובהר כי התנאים השונים בהסדרת חובת הרישיון אשר נקבעו באותם סעיפים כאמור, שמוצע בזאת לבטלם, הוחלו, בשינויים המחויבים, במסגרת הסעיפים העוסקים בהיתר לשמש כלשכה פרטית העוסקת בתיווך עבודה לעובדים זרים (ראו סעיפים 4 ו-5 להצעת החוק).

עם זאת, סעיף 63א(א)(2) לחוק שמוצע לבטלו, שעניינו הידע הנדרש לעיסוק בתחום, הוחל, בשינויים המחויבים, באופן חלקי בתנאים למתן היתר לפי סעיף 65א(א)(2) לחוק המוצע. כך, מוצע לקבוע כי בתקנות לפי פסקה זו שעניינן הידע הנדרש לשם תיווך עבודה למבקש עבודה שהוא אדם

(3) מבקש ההיתר הוכיח, להנחת דעתו של השר, את קיומם של תנאים פיזיים וסביבתיים נאותים המאפשרים מתן שירות תקין על ידי הלשכה הפרטית, לרבות לעניין אבטחת מידע כהגדרתה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981², והבטחת נגישות לאדם עם מוגבלות בכפוף להוראות הנגישות שלפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובהתאם לאמות מידה שיקבע השר בהתייעצות עם הנציבות;

(4) מבקש ההיתר, בעל תפקיד בכיר בו או בעל עניין באחד מהם, לא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין מבקש ההיתר ראוי לעסוק כלשכה פרטית בתיווך עבודה לעובד זר;

(5) בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה להיתר לא הפעיל השר סמכות מן הסמכויות המפורטות להלן כלפי מבקש ההיתר, בעל תפקיד בכיר בו, או בעל עניין באחד מהם:

(א) אי-חידוש היתר, ביטול, סיוג או התלייתו לפי הוראות סעיפים 65(ג) או 68(א);

(ב) הוצאת צו סגירה לפי הוראות סעיף 68א;

(ג) אי-חידוש רישיון או היתר, ביטול, סיוג או התלייתו לפי הוראות סעיפים 2(ג), 6(א) או 10(א) לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996³.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי השר לתת היתר אף אם הופעלה סמכות כאמור בפסקה (5) של אותו סעיף קטן, בהתקיים אחד מאלה:

(1) חלפה שנה לפחות מיום הפעלת הסמכות כאמור, ומבקש ההיתר הוכיח להנחת דעתו של השר, כי חדלו להתקיים הנסיבות שבשלהן הופעלה הסמכות כאמור, וכי הוא נקט צעדים מתאימים לצורך מניעת הישנותן בעתיד;

(2) הסמכות הופעלה כלפי בעל עניין במבקש ההיתר או בבעל תפקיד בכיר במבקש ההיתר, והשר סבור, מנימוקים שיירשמו, כי ראוי לתת את ההיתר בשל מידת הזיקה שבין בעל העניין לבין מבקש ההיתר או לבין בעל התפקיד הבכיר במבקש ההיתר.

² ס"ח התשמ"א, עמ' 128; התשפ"ד, עמ' 1430.

³ ס"ח התשנ"ו, עמ' 201.

(ג) השר רשאי להתנות את מתן ההיתר, לגבי לשכה פרטית מסוימת, בקיומם של תנאים נוספים על אלה המפורטים בסעיף קטן (א), הנדרשים לשם הסדרת פעילותה התקינה, מנימוקים שיימסרו למבקש ההיתר.

(ד) השר, בהסכמת שר האוצר, בהתייעצות עם שר העבודה ובאישור ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע כי לא יינתן ללשכה פרטית היתר, אלא אם כן המציאה ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת להבטחת מילוי חובותיה לפי חוק זה וכן להבטחת מילוי חובותיה כלפי עובד זר לפי כל דין או הסכם (בפסקה זו – ערובה); קבע השר כאמור, יקבע, באותה דרך, הוראות לעניין הערובה, ובין השאר הוראות בדבר סוג הערובה, תנאיה, סכומה, חילוטה והשימוש בכספי החילוט; תקנות לפי פסקה זו יכול שיחולו על כלל הלשכות הפרטיות או על סוגים של לשכות פרטיות, ורשאי השר לקבוע הוראות שונות לסוגים של לשכות פרטיות.

(ה) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים נוספים למתן היתר; כמו כן רשאי השר, בהתייעצות עם שר העבודה ושר האוצר ובאישור הוועדה כאמור, לקבוע הוראות לעניין מתן פטור, מלא או חלקי, מן התנאי האמור בסעיף קטן (א)(2), למבקש היתר שיש לו או למנהל המועסק על ידו ניסיון של שלוש שנים לפחות בתיווך עבודה או בניהול משאבי אנוש.

(ו) השר רשאי לסרב לתת היתר למבקש מאותן סיבות שבשלן רשאי הוא לבטלו או לסייגו, לפי הוראות סעיף 68(א).

(ז) (1) השר רשאי לסרב לתת למבקש היתר אם היה המבקש, בעל תפקיד בכיר בו או בעל עניין באחד מהם, אחד מאלה, וטרם חלפה התקופה המזערית:

(א) בעל עניין במי שהשר הפעיל לגביו סמכות;

(ב) בעל תפקיד בכיר במי שהשר הפעיל לגביו סמכות;

(ג) בעל עניין בבעל עניין במי שהשר הפעיל לגביו סמכות;

(ד) בעל עניין בבעל תפקיד בכיר במי שהשר הפעיל לגביו סמכות.

(2) על אף האמור בפסקה (1), לא יסרב השר לתת היתר לפי פסקאות משנה (ב) או (ד) של אותה פסקה, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו כי התנהלותו של בעל התפקיד הבכיר הביאה, בין השאר, להפעלת הסמכות; השר רשאי להסתמך לעניין זה, בין השאר, על מסקנה שאליה הגיע בעבר, טרם הפעלת אותה סמכות, ובלבד שניתנה באותה עת לבעל התפקיד הבכיר הזדמנות לטעון את טענותיו.

(3) על אף האמור בפסקה (1), הפעיל השר סמכות שעניינה התניה או סיוג בלבד, לא יסרב לתת היתר לפי אותה פסקה, ואולם רשאי הוא לקבוע כי ההתניה או הסיוג יחולו בהיתר; אין בהוראת פסקה זו כדי לגרוע מאפשרות סירוב, התניה או סיוג לעניין ההיתר לפי כל דין.

(4) בסעיף זה –

“התקופה המזערית” – תקופה של שלוש שנים החל מהמועד שבו הופעלה הסמכות;

“סמכות” – כל אחת מאלה:

(1) סמכות בהתאם לסעיף קטן (א)(3);

(2) סמכות מהסמכויות המפורטות בפסקאות משנה (א) או (ב) של סעיף קטן (א)(5).

365. היה לשר יסוד סביר להניח שמבקש היתר, בעל היתר, או בעל תפקיד בכיר במבקש היתר, או בעל עניין באחד מהם, עבר עבירה כאמור בסעיף 65א(4), ומתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר לאותה עבירה, רשאי הוא לדחות את החלטתו לעניין מתן ההיתר או להחליט שלא לחדש את ההיתר, לפי העניין, עד לסיום ההליכים כאמור; לעניין זה, “הליכים פליליים” – החל בפתירה בחקירה על פי דין.

דחיית החלטה לעניין מתן היתר או החלטה שלא לחדש, בשל הליכים פליליים

365. (א) השר רשאי לקבוע בהיתר תנאים שיש לקיימם במהלך תקופת תוקפו של ההיתר, כולה או חלקה, לרבות בעניינים אלה:

תנאים בהיתר

(1) חובת מסירת מידע לממונה, בקשר להעסקת העובד הזה, לרבות בדבר תנאי העסקתו;

(2) חובת הצגת ההיתר במקום ובאופן שורה השר;

(3) תנאים הדרושים לשם הבטחת קיומם של תנאים בהיתר שניתן למעסיק לפי הוראות סעיף ויג לחוק עובדים זרים, התשנ”א–1991.⁴

(ב) השר רשאי להוסיף תנאים בהיתר, לגרוע מהם או לשנותם, אם מצא כי הדבר דרוש בשל שינוי הנסיבות לאחר מתן ההיתר.

⁴ ס”ח התשנ”א, עמ’ 112; התשפ”ה, עמ’ 548.

תיקון סעיף 66א	6.	בסעיף 66א לחוק העיקרי –
	(1)	בכותרת השוליים, אחרי "תיווך" יבוא "עבודה לעובד זר" ובמקום "רישיון" יבוא "היתר";
	(2)	אחרי "בתיווך עבודה" יבוא "לעובד זר" ובמקום "בעל רישיון או בעל היתר, לפי העניין" יבוא "בעל היתר".
תיקון סעיף 66ב	7.	בסעיף 66ב לחוק העיקרי, המילים "לפי סעיף 65(א)(1)" – יימחקו.
תיקון סעיף 66ג	8.	בסעיף 66ג לחוק העיקרי, המילים "שניתן לפי סעיף 65(א)(1)" – יימחקו.
תיקון סעיף 67	9.	בסעיף 67 לחוק העיקרי –
	(1)	בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "בקשר לתיווך עבודה לעובד זר";
	(2)	בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), בכל מקום, במקום "רישיון" יבוא "היתר" ובמקום "הרישיון" יבוא "ההיתר".
תיקון סעיף 68	10.	בסעיף 68 לחוק העיקרי –
	(1)	בכל מקום, במקום "רישיון" יבוא "היתר" ובמקום "הרישיון" יבוא "ההיתר";
	(2)	בסעיף קטן (ב), במקום "63א(א)(3)" יבוא "65א(א)(4)";
	(3)	אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
	(ג)	"השר רשאי לסייג או לבטל את ההיתר לפי הוראות סעיף 68(א) גם כאשר בעל ההיתר, בעל תפקיד בכיר בו או בעל עניין באחד מהם, עיכב תחת ידו, שלא כדין, מסמך זיהוי או דרכון של עובד זר"
תיקון סעיף 68א	11.	בסעיף 68א לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), במקום "רישיון" יבוא "היתר".
תיקון סעיף 69	12.	בסעיף 69 לחוק העיקרי, המילים "או מהחלטת שר הפנים" – יימחקו.
תיקון סעיף 69א1	13.	בסעיף 69א1 לחוק העיקרי –
	(1)	בסעיף קטן (א), במקום "לרישיון" יבוא "להיתר" ובמקום "רישיון" יבוא "היתר";
	(2)	בסעיף קטן (ג), במקום "הרישיון" יבוא "ההיתר" ובמקום "רישיונו" יבוא "ההיתר";
	(3)	בסעיף קטן (ד), במקום הסיפה החל במילים "ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת" יבוא "ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת".

סעיפים מוצע לתקן את סעיפים 66א, 66ב, 66ג, 67, 68, 6 עד 16 66א, 69, 69א, 169, 69 ו-69ט לחוק, העוסקים כיום בחובות ובפיקוח שחלים על בעלי רישיון ללשכה פרטית, כך שהוראות אלה יחולו רק על לשכה פרטית העוסקת בתיווך עבודה לעובדים זרים.

בסעיף 69א לחוק, שעניינו אגרות, מוצע לקבוע כי במקום הסופה החל במילים "ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת" יבוא "ועדת הפנים והגנת הסביבה".

- תיקון סעיף 169 14. בסעיף 169 לחוק העיקרי –
- (1) בכותרת השוליים, אחרי "לשכה פרטית" יבוא "העוסקת בתיווך עבודה לעובד זר";
- (2) ברישאה, אחרי "לשכה פרטית" יבוא "העוסקת בתיווך עבודה לעובד זר".
- תיקון סעיף 169 ח 15. בסעיף 169 ח לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "לשכה פרטית" יבוא "העוסקת בתיווך עבודה לעובד זר".
- תיקון סעיף 169 ט 16. בסעיף 169 ט לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), אחרי "לשכה פרטית" יבוא "העוסקת בתיווך עבודה לעובד זר".
- תיקון סעיף 74 17. בסעיף 74 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), במקום "לפי סעיף 67" יבוא "לפי סעיף 42 כפי שהוחל בסעיף 64א(א) או לפי סעיף 169ג";
- (2) בסעיף קטן (ב), בכל מקום, במקום "בקשר לעובדים זרים או בקשר לתיווך עבודה בעניינם" יבוא "בקשר לתיווך עבודה לעובד זר".
- תיקון סעיף 75 18. בסעיף 75 לחוק העיקרי, בפסקה (3), במקום "לשם פיקוח לפי סעיף 67" יבוא "לשם פיקוח כאמור בסעיף 74א)".
- תיקון סעיף 79 19. בסעיף 79 לחוק העיקרי –
- (1) בכותרת השוליים, המילים "רישיון או" – יימחקו;
- (2) בסעיף קטן (א) –
- (א) פסקה (1) – תימחק;
- (ב) בפסקה (2), במקום הרישאה עד המילים "בחוץ לארץ או" יבוא "עוסק";
- (3) בסעיף קטן (ב) –
- (א) פסקה (1) – תימחק;
- (ב) בפסקה (2), המילים "בתיווך עבודה שמקומה בחוץ לארץ, בתיווך עבודה לאנשים הנמצאים בחוץ לארץ או" – יימחקו, ואחרי "סעיף 65" יבוא "(א)1";

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיפים מוצע להתאים את סעיף 79 לחוק, שעניינו עונשין על עיסוק בתיווך עבודה בלא רישיון או היתר או בניגוד לתנאיו, לתכלית החוק המוצע שעיקרה ביטול חובת הרישוי ללשכה פרטית העוסקת בתיווך עבודה לעובד שאינו עובד זר. זאת על ידי ביטול סעיפי הענישה הנוגעים ללשכה פרטית כאמור, למעט בשל הפרת האיסור לגבות ממבקש עבודה תשלום שלא כדיון בקשר לתיווך עבודה. נוסף על כך, הואיל ובוטלה חובת הרישוי, לא יהיה ניתן לאכוף את הנורמה הקבועה בסעיף 42 לחוק, הקובעת איסור על לשכה פרטית להפלות אדם המתווך על ידה לעבודה, באמצעות כלי האכיפה המינהליים של ביטול רישיון או התלייתו. לפיכך, מוצע לתקן את סעיף 79(ב) ולקבוע כי הפרה של הנורמה הקבועה בסעיף 42, כפי שהוחלה בסעיף 64א, האוסרת על הפליית אדם בתיווך לעבודה, תהווה עבירה פלילית שבצידה קנס בסך כפל הקנס הקבוע בסעיף 61א(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. וזאת בדומה לאיסור לגבי מעסיק להפלות בקבלה לעבודה ובתנאי עבודה בשל העילות הקבועות

סעיפים מוצע לתקן את סעיף 74 לחוק, שעניינו רשות כניסה ללשכה פרטית, כך שיובהר בסעיף קטן (א) כי הפיקוח של שר העבודה יהיה על הפרת הוראות סעיף 42 לחוק שהוחל על לשכה פרטית מכוח סעיף 64א לחוק, בכל הקשור לאיסור הפליה של לשכה פרטית בשליחה לעבודה, וכן על איסור גבייה או קבלה של תשלום כלשהו ממבקש עבודה שאינו עובד זר, לפי סעיף 169ג לחוק. יובהר כי את ההוראה על איסור גביית תשלומים שלא הותרה גבייתם לפי חוק זה בנוגע למבקש עבודה שהוא עובד זר, ניתן לאכוף כבר כיום במסגרת סמכות שר הפנים והמפקחים שהוסמכו על ידו לפיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה בקשר לעובדים זרים או בקשר לתיווך עבודה בעניינם.

בהתאם לכך מוצע לתקן את סעיף 75, שעניינו סמכויות עזר בשעת הכניסה, כך שיותאם לתיקון שנעשה לסעיף 74א(א) כאמור, קרי שהפיקוח של שר העבודה יהיה על הפרת הוראות סעיפים 42 ו-169ג לחוק.

(ג) אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) עוסק כלשכה פרטית המפלה אדם לרעה בשליחה לעבודה, בניגוד להוראות סעיף 42 כפי שהוחלו בסעיף 64א(א)."

תיקון סעיף 80א 20. בסעיף 80א לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), המילים "בעל רישיון או" והמילים "לפי הענין" – יימחקו.

תיקון חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה 21. בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב–2011,⁵ בתוספת השלישית, אחרי פרט (19) יבוא:

"(20) איסור גבייה או קבלה של תשלום כלשהו ממבקש עבודה שאינו עובד זה, לפי סעיף 69 לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט–1951."

ד ב ר י ה ס ב ר

ביטול רישיון או התלייתו, מוצע לתקן את החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב–2011, כך שיתאפשר להטיל סנקציות מינהליות על מי שעובר על איסור גבייה או קבלה של תשלום כלשהו ממבקש עבודה שאינו עובד זה, לפי סעיף 69 לחוק. יובהר כי את ההוראה על איסור גביית תשלומים שלא הותרה גבייתם לפי חוק זה בנוגע למבקש עבודה שהוא עובד זה, ניתן לאכוף כבר כיום במסגרת סמכות שר הפנים והמפקחים שהוסמכו על ידו לפיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה בקשר לעובדים זרים או בקשר לתיווך עבודה בעניינם.

בסעיף 2 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988, ולסעיף העונשין הקיים בצד איסור זה בסעיף 15 לחוק האמור.

יתרה מזו, מוצע לתקן את סעיף 80א, שעניינו עבירות נוספות בקשר לתיווך עבודה, כך שהוראתו תחול רק על לשכה פרטית העוסקת בתיווך עבודה לעובדים זרים.

סעיף 21 מכיוון שחובת הרישוי מבוטלת בכל הקשור לתיווך עבודה לעובדים ישראלים ולא ניתן לאכוף את הנורמה הקבועה בסעיף 69 לחוק באמצעות

⁵ ס"ח התשע"ב, עמ' 62.

וזה נוסחם של סעיפים 63, 63א, 63ב ו-64 לחוק שמוצע לבטלם בסעיף 3 להצעת החוק:

”רישיון

63. (א) לא יעסוק אדם כלשכה פרטית אלא אם כן קיבל רישיון לכך מאת השר ובהתאם לתנאיו.

(ב) רישיון לפי סעיף זה יהיה לתקופה של שנה ואולם רשאי השר לתת רישיון לתקופה קצרה מזו, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ג) רישיון לפי סעיף זה ניתן לחדש לתקופות נוספות של שנה בכל פעם, ורשאי השר, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לחדשו לתקופה הקצרה משנה או לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים; סבר השר שאין לחדש רישיון או שיש לחדשו לתקופה הקצרה משנה, יודיע לבעל הרישיון בכתב את נימוקיו לכך ויתן לו הזדמנות להביא את טענותיו לפניו לפני מתן החלטתו; לא הודיע השר כאמור, יתחדש הרישיון לתקופה נוספת של שנה, בכל פעם.

(ד) הודעה כאמור בסעיף קטן (ג) תימסר לבעל הרישיון 30 ימים לפחות לפני מועד פקיעת הרישיון, ואולם רשאי השר, מטעמים מיוחדים שיירשמו, למסור את ההודעה במועד מאוחר יותר, ובלבד שלא יהיה מאוחר ממועד פקיעת הרישיון ושתינתן לבעל הרישיון הזדמנות להביא את טענותיו לפניו לפני מתן החלטתו.

(ה) הבקשה למתן רישיון תוגש בדרך שיקבע השר והיא תכלול פרטים, ויצורפו אליה מסמכים, הכל כפי שיקבע השר.

תנאים למתן רישיון

63א. (א) לא יינתן רישיון למבקש לעסוק כלשכה פרטית אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1) מבקש הרישיון או המנהל המועסק על ידו, לפי הענין, הוא בעל ידע בתחומים ובהיקף שקבע השר, בהתייעצות עם שר האוצר, ורשאי השר לקבוע לענין זה הוראות שונות לסוגים שונים של לשכות פרטיות; בתקנות לפי פסקה זו יקבע השר, בהתייעצות עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, הוראות לגבי הידע הנדרש לשם תיווך עבודה למבקש עבודה שהוא אדם עם מוגבלות;

(2) מבקש הרישיון הוכיח, להנחת דעתו של השר, קיומם של תנאים פסיים וסביבתיים נאותים המאפשרים מתן שירות תקין על ידי

הלשכה הפרטית, לרבות לענין אבטחת מידע כהגדרתה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א–1981, והבטחת נגישות לאדם עם מוגבלות בכפוף להוראות הנגישות שלפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובהתאם לאמור מידה שיקבע השר בהתייעצות עם הנציבות;

(3) מבקש הרישיון, בעל תפקיד בכיר בעסקו או בעל ענין באחד מהם, לא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין מבקש הרישיון ראוי לעסוק כלשכה פרטית;

(4) בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לרישיון לא הפעיל השר סמכות מן הסמכויות המפורטות להלן כלפי מבקש הרישיון, בעל תפקיד בכיר בעסקו, או בעל ענין באחד מהם:

(א) אי חידוש רישיון, ביטולו, התנאתו בתנאים או סיוגו לפי הוראות סעיפים 63(ג) או 68(א);

(ב) הוצאת צו סגירה לפי הוראות סעיף 68(א);

(ג) אי חידוש רישיון, ביטולו או סיוגו לפי הוראות סעיפים 2(ג) או 6(א) לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ”ו–1996.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי השר לתת רישיון אף אם הופעלה סמכות כאמור בפסקה (4) של אותו סעיף קטן, בהתקיים אחד מאלה:

(1) חלפה שנה לפחות מיום הפעלת הסמכות כאמור, ומבקש הרישיון הוכיח, להנחת דעתו של השר, כי חדלו להתקיים הנסיבות שבשלן הופעלה הסמכות כאמור, וכי הוא נקט בצעדים מתאימים לצורך מניעת הישנותן בעתיד;

(2) הסמכות הופעלה כלפי בעל ענין במבקש הרישיון או בבעל תפקיד בכיר בעסקו, והשר סבור, מנימוקים שיירשמו, כי ראוי לתת את הרישיון בשל מידת הזיקה שבין בעל הענין לבין מבקש הרישיון או לבין בעל התפקיד הבכיר בעסקו, לפי הענין.

(ג) השר רשאי להתנות את מתן הרישיון, לגבי לשכה פרטית מסוימת, בקיומם של תנאים נוספים על אלה המפורטים בסעיף קטן (א), הנדרשים לשם הסדרת פעילותה התקינה, מנימוקים שימסרו למבקש הרישיון.

”סמכות” – כל אחת מאלה:

(1) סמכות בהתאם לסעיף קטן (א)(3);

(2) סמכות מהסמכויות המפורטות בפסקאות משנה (א), (ב) או (ג) של סעיף קטן (א)(4).

דחיית החלטה לעניין מתן רישיון או החלטה שלא לחדשו, בשל הליכים פליליים

63. היה לשר יסוד סביר להניח שמבקש רישיון, בעל רישיון, או בעל תפקיד בכיר או בעל ענין באחד מהם, עבר עבירה כאמור בסעיף 63א(א)(3), ומתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר לאותה עבירה, רשאי הוא לדחות את החלטתו לענין מתן הרישיון או להחליט שלא לחדש את הרישיון, לפי הענין, עד לסיום ההליכים כאמור; לענין זה, ”הליכים פליליים” – החל בפתחה בחקירה על פי דין.

תנאים ברישיון

64. (א) השר רשאי לקבוע ברישיון תנאים שיש לקיים במהלך תקופת תוקפו של הרישיון, כולה או חלקה, לרבות בענינים אלה:

(1) מסירת מידע למבקשי עבודה, כולם או חלקם, בענינים, באופן ובשפות, הכל כפי שיוורה השר, ובין השאר מידע בדבר זכויות העובד בישראל בענף העבודה שאליו מופנה מבקש עבודה;

(2) הצגת הרישיון במקום ובאופן שיוורה השר.

(ב) השר רשאי להוסיף תנאים ברישיון לגרוע מהם או לשנותם, אם מצא כי הדבר דרוש בשל שינוי הנסיבות לאחר מתן הרישיון.

(ג) השר רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע תנאים שיראו אותם ככלולים ברישיון לרבות בענינים האמורים בסעיף קטן (א), דרך כלל, או לסוגים של לשכות פרטיות, מבקשי עבודה או מציעי עבודה.

(ד) השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת רשאי לקבוע תנאים נוספים למתן רישיון; כן רשאי השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור הוועדה כאמור לקבוע הוראות לענין מתן פטור, מלא או חלקי, מן התנאי האמור בסעיף קטן (א)(1), למי שיש לו ניסיון של שלוש שנים לפחות בתיווך עבודה או בניהול משאבי אנוש.

(ה) השר רשאי לסרב לתת רישיון למבקש מאותן סיבות שבשלן רשאי הוא לבטלו או לסייגו, לפי הוראות סעיף 68.

(ו) (1) השר רשאי לסרב לתת רישיון למבקש לעסוק כלשה פרטית אם היה המבקש, בעל תפקיד בכיר בעסקו או בעל ענין באחד מהם, אחד מאלה, וטרם חלפה התקופה המזערית:

(א) בעל ענין במי שהשר הפעיל לגביו סמכות;

(ב) בעל תפקיד בכיר במי שהשר הפעיל לגביו סמכות;

(ג) בעל ענין בבעל ענין במי שהשר הפעיל לגביו סמכות;

(ד) בעל ענין בבעל תפקיד בכיר במי שהשר הפעיל לגביו סמכות;

(2) על אף האמור בפסקה (1), לא יסרב השר לתת רישיון לפי פסקאות משנה (ב) ו-(ד) לאותה פסקה, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו כי התנהלותו של בעל התפקיד הבכיר הביאה, בין השאר להפעלת הסמכות; השר רשאי להסתמך לענין זה, בין השאר, על מסקנה שאליה הגיע בעבר, טרם הפעלת אותה סמכות, ובלבד שניתנה באותה עת לבעל התפקיד הבכיר הזדמנות לטעון את טענותיו;

(3) על אף האמור בפסקה (1), הפעיל השר סמכות שעניינה התניה או סיוג בלבד, לא יסרב לתת רישיון לפי אותה פסקה, ואולם רשאי הוא לקבוע כי ההתניה או הסיוג יחולו ברישיון; אין בהוראת פסקה זו כדי לגרוע מאפשרות סירוב, התניה או סיוג לענין הרישיון לפי כל דין;

(4) בסעיף קטן זה –

”התקופה המזערית” – תקופה של שלוש שנים החל במועד שבו הופעלה סמכות;